

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-생산종합-02호

제 목 물품·공사 혼재계약 산업안전보건관리비 반영기준 부재

소관부서 ■■■■본부 □□□□처, ○○본부 ●●●●부, ㉠㉠㉠㉠본부

조치부서 □□□□처, ●●●●부

내 용

1. 업무 개요

□□□□처 ♣♣♣♣부는 안전보건경영시스템(KOSH-MS) 관리를 총괄하여 관련 법령에 따른 안전보건 문서(메뉴얼, 절차서, 지침서)의 제·개정 업무를 담당하고 있으며, ●●●●부는 ○○본부의 산업안전보건관리를 총괄하여 ○○본부의 안전·보건조치 의무 이행 점검, 지도 및 지원 업무를 담당하고 있다. 그리고 ㉠㉠㉠㉠본부 ♠♠♠♠부와 ▷▷▷▷부는 안전관련 지침·지도 등을 반영하여 생산설비의 교체, 개선 및 유지보수 계약을 추진하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제2조의2 제1항에 따르면, 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주할 시에 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」 등 공사 관련 법령의 준수 여부를 검토해야 한다. 그리고 각 법의 시행령에 따르면, 경미한 공사¹⁾의 범위가 【표 1】과 같이 명시되어 있다.

1) 공사계약은 경미한 공사가 아닌 경우, 「건설산업기본법」 제9조, 「전기공사업법」 제3조, 「정보통신공사업법」 제3조에 따라 면허가 있어야 함.

【표 1】 경미한 공사의 범위

건설공사	전기공사	정보통신공사
건설산업기본법 시행령 제8조	전기공사업법 시행령 제5조	정보통신공사업법 시행령 제4조
전문공사 업종으로 공사에정 금액이 1500만 원 미만 등	소형변압기(36V 이하)의 2차측 공사 등	건축물의 5회선 이하의 구내통신선로 설비 공사 등

이에 물품계약이 “현장설치와 시운전(이하, 설치작업)”을 포함하는 경우, 설치작업이 경미한 공사가 아닌 물품계약은 공사면허를 입찰참가자격에 요구²⁾할 수 있으므로, 그에 따라 물품·설치, 물품·용역이 아닌 물품·공사가 혼재된 계약으로 정의가 가능하다.

한편 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제3조에 따르면, 산업안전보건관리비(이하, 산안비)는 총공사금액 2천만 원 이상인 공사에 적용하며, 해당되는 공사는 「산업안전보건법」 제2조에 따라 건설공사, 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문화재수리공사가 해당된다.

따라서 물품·공사 혼재계약의 설치비(공사비)가 총 2천만 원 이상이고, 설치작업이 경미한 공사가 아닌 건설공사, 전기공사, 정보통신공사 등에 해당될 경우, 물품계약의 공사비에 대해서 산안비를 적용해야 함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 물품·공사 혼재계약의 산안비 미계상

「건설업 산안비 계상 및 사용기준」 제5조 제2, 3항에 따르면, 【표 2】와 같이 산안비 대상액을 산출해야한다.

2) 조달청 보도자료(2018.9.18.)에 따르면, 물품계약 입찰참가자격에 공사면허 의무화는 직접생산 기준, KS 등 관련법령에서 제조 공정으로 설치(공사)가 포함된 물품과 국민의 생명·안전과 관련된 물품의 경우에 한하고 있음. 그러나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조 1항 2호에 따르면, 경쟁입찰 참가자격으로 관계법령에 따른 면허조건을 명시해야 함. 따라서 제조업체와 공사업체간 업역에 다툼이 있으므로 계약담당자의 “요구”로 명기함.

【표 2】 산안비 대상액 산출방법

구 분	산안비 대상액
공사내역이 구분된 경우	재료비 + 직접노무비 (VAT 제외)
공사내역이 구분되어 있지 않은 경우	총 공사금액(VAT 포함)의 70%

※출처: KOSHA MS “산안비 계상 및 사용 지침서(KOGAS-SI-112, 2022. 3. 24)”

그러나 ㉠㉠㉠㉠본부 ♠♠♠♠부는 【표 3】의 물품·공사 혼재계약 건에 대해 공사내역 구분 없이 설치비를 1식으로 견적을 수취하였고, 산안비를 계상하지 않았다. 그 결과, 작업현장의 산업재해 예방을 위한 산안비 사용을 계약상대자에게 요구할 수 없었으며, 미계상에 따른 산안비 사용내역도 확인하지 않았다.

【표 3】 물품·공사 혼재계약 산안비 미계상 현황 ('19. 2 ~ '22. 2)

(단위: 백만원, VAT 포함)

계약번호	계약명	설치비의 공사내역 구분 유무	설치비 (예정가격)	산안비 대상액 (설치비 X 70%)	비 고
????RD????	2020년 ㉠㉠기지 SCV STACK 제작구매	구분안함.	21.2	14.8	미계상
????RD????	저장탱크 크레인 노후부품 교체	구분안함.	22.9	16	미계상

※출처: ㉠㉠㉠㉠본부-7846(2020. 8. 7.), ㉠㉠㉠㉠본부-5829(2019. 6. 13.) 재구성

나. 물품·공사 혼재계약의 산안비 과계상

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제5조 제2항에 따라 설치비가 공사내역이 구분되어 원가계산이 되어 있고, 동 규칙 제4조 제1항에 따라 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치³⁾되는 경우, 【표 4】과 같이 산안비를 계상해야한다.

【표 4】 완제품 설치 경우 산안비 계상기준

방법	산안비	계상기준
1	(재료비+직접노무비+완제품 가액) × 요율	1, 2중 작은 금액
2	(재료비+직접노무비) × 요율 × 1.2	

※출처: 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조 제1항

3) 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조는 “발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작 또는 납품되어 설치되는 경우”라고 되어 있으나, 고용노동부 질의답변(접수번호: 2AA-2203-0691843)에서 “발주자가 제공하는 재료”와 “완제품”은 별도로 해석됨으로 안내함.

그러나 ㉠㉠㉠㉠본부 ▷▷▷▷부는 【표 5】의 물품·공사 혼재계약 건에 대해 상기 1, 2 중 적은 금액을 적용했어야 하나(상기 2금액), 제조공장에서 제작한 완제품 가액을 포함하여 산안비를 산출하였다(상기 1금액). 그 결과, 산안비가 과계상 되어 계약금액 증가를 초래하였다.

【표 5】 물품·공사 혼재계약 산안비 과계상 현황 ('19. 2 ~ '22. 2)

(단위: 원, VAT 제외)

계약번호	계약명	완제품 가액(A)	설치비 중 직·노(B)	산안비 ((A+B) ×요율)	비 고 (B×요율×1.2)
????RD????	2021년 ㉠㉠기지 제4,5번전소 무정전전원장치(UPS) 구매	209,708,000	10,634,470	4,076,336 (과계상)	236,085 (적정계상)
????RD????	LNG저장탱크 방폭형 리프트 오버홀용 자재 구매	208,916,760	33,766,222	7,498,904 (과계상)	1,252,052 (적정계상)

※출처: ㉠㉠㉠㉠본부-3474(2021. 4. 20.), ㉠㉠㉠㉠본부-5985(2020. 6. 18.) 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

물품·공사 혼재계약은 「산업안전보건법」, 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」, 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」, 「건설산업기본법」, 「전기 공사업법」, 「정보통신공사업법」 등의 관련법령을 종합적으로 검토해야 산안비 계상유무를 계약담당자는 판단할 수 있다.

한편 「산업재해보상보험법 시행규칙」 제4조에 따르면, 생산제품의 설치공사는 제조업에 포함되는 것으로 명시되어 있고, 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제11조 제3항 제14호에 따라, 제조원가계산에 산안비를 계상해야한다. 그러나 제조공장과 설치현장의 산안비가 합산되면, 제조공장에서의 산안비는 현장감독이 확인하기 어렵고, 설치현장에 대한 산안비의 규모도 파악할 수 없다.

따라서 물품·공사 혼재계약의 설치비의 산안비에 대해 현업부서에서 혼동이 발생하지 않도록, 산안비 계상방법의 가이드와 지침 마련이 필요하며, 이에 ●●●●부는 물품·공사 혼재계약의 산안비 계상방법을 적용예시와 【그림】과 같이 가이드(안) 등을 마련하여 현업부서를 지도하겠다고 의견을 제시하였다.

【그림】 물품·공사 혼재계약 산안비 계상방법 가이드(안)

물품계약	⇒	물품	⇒	제조원가에 산안비가 포함된 경우	⇒	산안비 계상 생략
	⇒	설치	⇒	2천만 원 이상, 경미한 공사가 아닌 경우	⇒	산안비 계상
↓						
설치비 (공사비)	공사내역이 구분되지 않은 경우			공사내역이 구분된 경우		
	▶ 산안비 대상액 : 총 공사금액(VAT 포함)의 70%			▶ 산안비 : 1, 2중 작은 금액 1. (재료비+직접노무비+완제품 가액) × 요율 2. (재료비+직접노무비) × 요율 × 1.2		

그리고 처 부는 「산안비 계상 및 사용 지침서」를 【표 6】과 같이 개정하여 현업부서가 이행하도록 전파할 예정이라고 답변하였다.

【표 6】 산안비 지침서(KOGAS-SI-112) 개정 전·후

개정 전	개정 후(안)
2. 적용 범위 이 지침은 한국○○공사(이하 “공사”)에서 수행하는 공사 중「산업재해보상보험법」제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 공사금액 2천만원 이상인 공사를 대상으로 한다.	2. 적용 범위 이 지침은 한국○○공사(이하 “공사”)에서 수행하는 공사 중「산업재해보상보험법」제6조에 따라 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사(물품구매·공사 혼재계약 포함) 중 공사금액 2천만원 이상인 공사를 대상으로 한다.
3. 용어의 정의	3. 용어의 정의 3.9 물품구매·공사 혼재계약 신설 물품계약이 설치작업을 포함하는 경우, 「건설산업기본법」 제9조, 「전기공사업법」 제3조, 「정보통신공사업법」 제3조에 따라 설치작업이 경미한 공사가 아닌 물품계약

※출처: KOSHA MS “산업안전보건관리비 계상 및 사용 지침서(KOGAS-SI-112)”

조치할 사항

처장은 물품·공사 혼재계약에 대한 「산업안전보건관리비 계상 및 사용 지침서(KOGAS-SI-112)」를 개정·전파하시기 바랍니다. (통보)

부장은 물품·공사 혼재계약의 산업안전보건관리비의 계상방법에 대하여 현업부서에서 혼동되지 않도록 가이드를 마련하여 운용하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

처 부 (통보)

○○본부 부 (통보)